

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2294/2532

นางสงวน สงหล้า

โจทก์

นางยุ้ย มากสิงห์ กับพวก

จำเลย

นายสำเริง มากสิงห์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

และในฐานะเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1

ผู้มรณะ

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกามีข้อผิดพลาดอยู่ในหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 10 คำว่า "ที่ดินโฉนดเลขที่ 10485" ที่ถูกต้องเป็นว่า "ที่ดินโฉนดเลขที่ 10484" จากการผิดพลาดนี้ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถจัดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทได้ ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วย

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกไปพร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 10484 เลขที่ดิน 239 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และทำที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม สำหรับฟ้องแย้งให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้นายสำเริง มากสิงห์ จำเลยที่ 2 เป็นคู่ความแทนจำเลยที่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 102)

ศาลฎีกาพิพากษากลับว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 10485 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเอง หากโจทก์ไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 2 และในฐานะเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 ผู้มรณะยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าในสำนวนและคำวินิจฉัยของศาลฎีกากล่าวถึงโฉนดที่ดินพิพาทเลขที่ 10484 ตลอดมา แต่ในตอนพิพากษาคำพิพากษาศาลฎีการะบุว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10485 เห็นได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงให้แก้ไขคำพิพากษาศาลฎีกาหน้าที 12บรรทัดที่ 10 จากข้อความเดิมที่ว่า "ที่ดินโฉนดเลขที่ 10485" เป็นว่า "ที่ดินโฉนดเลขที่ 10484"

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าในสำนวนและคำวินิจฉัยของศาลฎีกากล่าวถึงโฉนดที่ดินพิพาทเลขที่ 10484 ตลอดมา แต่ในตอนพิพากษาคำพิพากษาศาลฎีการะบุว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10485 เห็นได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย จึงให้แก้ไขคำพิพากษา

ศาลฎีกาหน้าที่ 12บรรทัดที่ 10 จากข้อความเดิมที่ว่า "ที่ดินโฉนดเลขที่ 10485"เป็น
ว่า "ที่ดินโฉนดเลขที่ 10484"

(เสียง ตริวิมล-นิเวศน์ คำผอง-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>